

VOTRE GUIDE / PRODUIT DE BASE

Les 7 erreurs qui offrent votre héritage à l'État

Vous avez payé la maison. Il reste à préparer ce qu'ils ne devront pas deviner.

Imaginez un dimanche chez vous. Les enfants repartent, la maison retrouve son calme. Vous regardez ces murs que vous avez mis des années à payer. Vous voulez leur laisser un appui, pas des questions qu'ils devront porter seuls.

Si vous avez repoussé ce sujet, vous n'êtes pas un mauvais parent. Entre les termes inconnus et la peur de vous démunir, il est facile de refermer le dossier. Ce guide vous donne un ordre clair pour comprendre ce qui mérite votre attention, sans vous précipiter dans une donation.

Ce que vous allez apprendre

- Reconnaître les sept confusions qui peuvent laisser votre transmission mal préparée.
- Comprendre les repères de temps, de famille et de contrat qui méritent une vérification.
- Arriver à votre prochain échange avec vos priorités et des questions précises.

Pour aller à l'essentiel

Lisez les sept erreurs, puis gardez les fiches dont vous avez besoin. Pas de questionnaire de connaissances ni de devoir à rendre : une seule priorité suffit pour commencer.

Édition du 9 septembre 2026. Les scènes imaginées et exemples fictifs ne sont pas des témoignages. Supports à conserver chez vous.

REPÉRER VOS SUPPORTS

Le fil de votre préparation

Départ - Faire le point, sans rien décider

Erreur 1 - Attendre sans regarder vos besoins ni les dates

Erreur 2 - Croire que tout revient automatiquement à l'autre

Erreur 3 - Croire qu'un contrat signé n'a plus besoin d'être vérifié

Erreur 4 - Confondre maison payée et transmission préparée

Erreur 5 - Oublier l'histoire des dons déjà faits

Erreur 6 - Confondre bonnes intentions et équilibre familial

Erreur 7 - Arriver sans questions, repartir sans suivi

Utilisez les signets du PDF pour rejoindre votre question. Imprimez seulement les fiches utiles.
Ce n'est pas un cahier à terminer : une réponse manquante devient une demande à faire.

DÉPART

Faire le point, sans rien décider

Vous pensez à votre conjoint, à vos enfants, à ce qu'ils trouveraient dans vos tiroirs. Tout semble important. Commencez par ce que vous voulez leur épargner : cette priorité donnera un sens à toute la lecture.

Ce que vous allez comprendre

- Une priorité formulée avec vos mots
- Les informations à retrouver avant de décider

Votre premier résultat

Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les règles pour commencer. Notez d'abord ce que vous voulez protéger : le logement de votre conjoint, votre propre sécurité financière, l'équilibre entre les enfants ou une autre priorité. Préparer votre transmission ne vous engage à rien donner ni à signer quoi que ce soit.

Ce que vous savez, ce que vous ignorez

Sur une feuille, écrivez votre situation familiale, les grandes catégories de biens et les documents retrouvés. Une estimation doit porter sa date. Ne devinez pas un régime matrimonial ou une clause : indiquez « à vérifier » et le document à demander. N'envoyez pas vos relevés ou les données de vos proches par email pour suivre cette étape.

Exemple fictif

Jean-Pierre veut d'abord comprendre comment Françoise pourrait continuer à vivre dans leur maison. Il retrouve l'acte d'achat mais pas les dispositions de son mariage. Il inscrit donc une question : « Quels droits aurait mon épouse sur notre logement dans notre situation ? » Son premier progrès est une question précise, pas un montage déjà choisi.

Quand demander de l'aide tout de suite

Une succession déjà ouverte, un délai fiscal ou judiciaire, une situation internationale ou un conflit important demandent un interlocuteur compétent. N'attendez pas d'avoir fini le parcours pour le contacter. Ce programme prépare les échanges ; il ne traite pas une urgence juridique.

Votre prochain pas utile

Remplissez votre fiche de situation. Une information manquante peut être notée « à vérifier ».

LES 7 ERREURS / 1

Erreur 1 - Attendre sans regarder vos besoins ni les dates

Vous voulez aider vos enfants sans devenir dépendant d'eux demain. Ce n'est pas égoïste : préserver vos besoins fait partie de leur protection. Regardez les dates, mais ne laissez pas un plafond fiscal décider à votre place.

Ce que vous allez comprendre

- Préparer ne signifie pas donner
- Les donations antérieures demandent un historique par donateur et bénéficiaire

Commencer par votre sécurité

Le bon montant à transmettre ne se déduit pas du seul plafond fiscal. Vos dépenses, vos ressources, les travaux du logement et les besoins futurs comptent aussi. Faites la liste de vos dépenses courantes et des projets prévisibles. Une réserve de sécurité ne se résume pas à un nombre universel de mois.

Retrouver les dons antérieurs

Pour chaque donation dont vous vous souvenez, notez qui a donné, à qui, quoi, quand, et quel justificatif existe. Une ligne par couple donateur-bénéficiaire évite de mélanger les situations. Si une déclaration ou une date est incertaine, demandez une vérification avant un nouveau don.

Le repère des quinze ans

L'abattement ordinaire de donation entre parent et enfant est de 100 000 € par parent et par enfant, utilisable sur une période de quinze ans. Des donations antérieures peuvent en avoir consommé une partie. Ce repère ne signifie pas qu'il faut donner aujourd'hui ni que tout le compteur familial redémarre à une seule date.

Votre limite personnelle

Écrivez ce que vous ne voulez pas compromettre : vos revenus, la possibilité de financer des soins, le logement ou une dépense importante. Apportez ces priorités au professionnel. Un avantage fiscal ne suffit pas à rendre une décision adaptée.

Votre prochain pas utile

Complétez la fiche de vos besoins. Notez séparément les donations passées à vérifier.

LES 7 ERREURS / 2

Erreur 2 - Croire que tout revient automatiquement à l'autre

« Nous avons toujours tout partagé. » Cette phrase raconte votre vie à deux. Elle ne dit pas encore quels droits chacun aurait si l'autre disparaissait. Ici, vous allez séparer votre souhait des règles à vérifier.

Ce que vous allez comprendre

- Exonération fiscale et droit d'hériter sont deux sujets distincts
- Votre situation familiale doit être examinée avant tout calcul

Trois questions différentes

Qui possède les biens aujourd'hui ? Qui pourrait recevoir quoi ? Quels droits seraient éventuellement dus ? Il faut les traiter dans cet ordre. Le total du patrimoine du couple n'est pas automatiquement le montant d'une succession.

Le conjoint

L'exonération fiscale du conjoint survivant ne signifie pas qu'il reçoit toujours tout en pleine propriété. Ses droits dépendent notamment de la famille et des dispositions existantes. Par exemple, dans le cas ordinaire d'enfants tous communs au couple, il peut avoir une option entre l'usufruit de la totalité de la succession et un quart en pleine propriété. Cet exemple ne détermine pas votre cas.

PACS et concubinage

Une exonération de droits n'attribue pas, à elle seule, la qualité d'héritier. Les couples non mariés doivent vérifier les dispositions existantes et les droits de chacun. Ne recopiez pas le testament ou la solution d'un autre couple.

Les documents utiles

L'acte d'achat, les dispositions matrimoniales, les donations et les testaments connus aident à clarifier la situation. Un document introuvable devient une demande à faire, pas un échec. Le professionnel vérifiera les droits et les choix possibles avant de chiffrer une transmission.

Votre prochain pas utile

Rédigez une question sur les droits de votre conjoint ou des personnes que vous souhaitez protéger.

LES 7 ERREURS / 3

Erreur 3 - Croire qu'un contrat signé n'a plus besoin d'être vérifié

Le contrat est signé, le relevé arrive chaque année : vous pourriez croire le sujet clos. Pourtant, savoir combien il contient ne dit pas tout sur les personnes désignées. Retrouvez ce qui est écrit, aujourd'hui.

Ce que vous allez comprendre

- Le bénéficiaire d'un contrat n'est pas nécessairement un enfant
- Une information absente se demande à l'assureur

Un contrat à retrouver

Identifiez l'assureur, la référence du contrat et les documents disponibles. Un relevé annuel n'indique pas toujours toutes les informations nécessaires. Pour la clause bénéficiaire, demandez la version effectivement enregistrée.

Quatre repères

Quel est le contrat ? Qui sont les bénéficiaires désignés et selon quelle répartition ? Quel est l'historique des versements ? Quelles informations l'assureur peut-il confirmer par écrit ? Les règles fiscales varient notamment selon les dates du contrat et des versements, l'âge de l'assuré lors de ceux-ci et la situation du bénéficiaire.

Une demande, pas une modification à l'aveugle

Demandez la clause bénéficiaire en vigueur, ses avenants et l'historique des versements par le canal habituel de votre assureur. Conservez sa réponse ; si vous envisagez un changement, faites d'abord examiner ses conséquences. Une grille remplie n'est pas un audit juridique.

Votre prochain pas utile

Retrouvez le dernier relevé et demandez une copie de la clause bénéficiaire actuellement en vigueur.

Sans assurance-vie, passez à la suite. Vous n'avez aucun contrat à ouvrir pour suivre le parcours.

Le contrat est retrouvé. Il reste à obtenir les réponses.

Si vous avez une assurance-vie, le guide dédié fournit la grille de lecture et le courrier à adapter. Retrouvez-le dans votre espace s'il est inclus, ou consultez le complément proposé.

Retrouver maintenant ma suite dans mon espace

LES 7 ERREURS / 4

Erreur 4 - Confondre maison payée et transmission préparée

La dernière mensualité est payée. Ce soulagement, vous l'avez mérité. Mais protéger l'avenir de cette maison pose une autre question : quels droits voulez-vous garder et que pourraient recevoir vos proches ?

Ce que vous allez comprendre

- Donner un droit sur un bien mérite une décision éclairée
- Un pourcentage fiscal ne décrit pas toute la conséquence d'une donation

Partir de l'acte

Le logement peut être détenu seul, à plusieurs, via une société ou avec des droits déjà partagés. L'acte et les dispositions existantes comptent davantage qu'un souvenir approximatif. Notez les titulaires et ce qui doit être confirmé.

Les mots à comprendre

L'usufruit permet notamment d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus, selon les droits et obligations applicables. La nue-propriété est un autre droit sur le bien. La pleine propriété les réunit. Les répartir peut changer les possibilités de vente, les charges et les décisions futures.

Le repère fiscal

Dans le barème fiscal de l'usufruit viager, la nue-propriété est notamment évaluée à 60 % entre 61 et 70 ans, puis à 70 % entre 71 et 80 ans. Cela ne veut pas dire que toute donation avant 71 ans porte automatiquement sur 60 %, ni qu'il devient impossible de donner après cet âge.

Avant de choisir

Demandez qui pourrait habiter, louer, vendre, décider des travaux et supporter les dépenses. Demandez aussi ce qui se passerait en cas de décès ou de désaccord. Ne choisissez pas une donation uniquement pour changer une base de calcul.

Votre prochain pas utile

Retrouvez l'acte de propriété et notez ce que vous voulez préserver concernant le logement.

La maison n'est qu'une partie de l'histoire.

Le pack Préparation relie cette question aux particularités de votre famille, aux pièces et au suivi. S'il est déjà inclus, ouvrez votre fiche familiale. Sinon, retrouvez votre proposition dans votre espace.

Retrouver maintenant ma suite dans mon espace

LES 7 ERREURS / 5

Erreur 5 - Oublier l'histoire des dons déjà faits

Vous vous souvenez d'avoir aidé un enfant. Lui aussi. Mais vous ne retrouvez plus la date ni le document. N'attendez pas que les souvenirs de chacun deviennent les seules pièces du dossier.

Ce que vous allez comprendre

- Un historique clair aide la vérification
- Vous pouvez avancer même si certains justificatifs manquent

Ce qu'il faut relever

Donateur, bénéficiaire, date, nature du bien, montant ou valeur, justificatif et éventuelle déclaration. Si plusieurs personnes ont donné, séparez les lignes. Conservez les documents originaux sans les modifier.

Ne pas qualifier seul un ancien transfert

Une aide, un présent, un prêt ou une donation ne sont pas interchangeables. Si vous ne savez pas comment un transfert a été traité, notez les faits et demandez une vérification. Ne reconstituez pas une déclaration en inventant une date.

Pourquoi le calcul peut changer

Les donations antérieures peuvent avoir des conséquences fiscales et civiles différentes. Le délai fiscal de quinze ans n'efface pas nécessairement tous les effets d'une donation dans les rapports familiaux. C'est une raison de retrouver les pièces avant de simuler.

Une bonne question

« Voici les transferts que j'ai retrouvés. Comment ont-ils été traités et quelles conséquences faut-il prendre en compte avant une nouvelle décision ? » Vous apportez des faits, le professionnel vérifie leur qualification.

Votre prochain pas utile

Créez une ligne d'historique pour chaque donation connue et marquez les justificatifs manquants.

LES 7 ERREURS / 6

Erreur 6 - Confondre bonnes intentions et équilibre familial

Vous voulez être juste. Vos enfants peuvent pourtant comprendre différemment une aide, un silence ou une intention. Quelques mots clairs aujourd'hui peuvent éviter de leur laisser tout à interpréter.

Ce que vous allez comprendre

- Une intention familiale n'est pas encore un acte
- Il est possible d'ouvrir la conversation sans annoncer des montants

Partir de votre intention

Voulez-vous aider quelqu'un maintenant, préserver une équité, expliquer une différence de traitement ou simplement éviter des informations dispersées ? Écrivez une intention avant de parler de montants.

Égalité et équité

Des situations différentes peuvent donner envie d'aider différemment. Les conséquences juridiques et familiales doivent néanmoins être examinées. Une bonne intention ne permet pas d'ignorer les droits des héritiers ou les effets d'une donation passée.

Petits-enfants

Les dispositifs de donation aux petits-enfants ont leurs propres conditions. Un abattement applicable à une donation ne se transpose pas automatiquement à une succession. Demandez quel dispositif correspond réellement à l'opération envisagée.

Ouvrir le sujet

Vous pouvez dire : « Je mets mes informations en ordre pour vous éviter de chercher plus tard. Je ne vous demande pas de décider aujourd'hui. J'aimerais commencer par vous expliquer où trouver les documents utiles. » Choisissez le moment et les informations que vous souhaitez partager.

Votre prochain pas utile

Écrivez ce que vous voulez expliquer à vos proches et une question sur l'équilibre entre eux.

LES 7 ERREURS / 7

Erreur 7 - Arriver sans questions, repartir sans suivi

Imaginez sortir du rendez-vous en sachant ce qui a été confirmé et qui fait quoi ensuite. Ce dernier chapitre sert à cela : ne pas laisser une conversation importante redevenir un souvenir flou.

Ce que vous allez comprendre

- Un rendez-vous peut être préparé sans dossier parfait
- Une réponse et une prochaine démarche peuvent être notées après l'échange

Votre minimum utile

Une fiche de situation, vos priorités, les pièces retrouvées et trois questions suffisent pour commencer à préparer un échange. Demandez au cabinet quels documents apporter et comment les transmettre de façon sûre.

Trois questions de départ

« Quels sont les droits de mes proches dans notre situation ? » « Quelles informations vous manquent pour vérifier ? » « Quelles conséquences et quels coûts devons-nous comprendre avant toute décision ? » Ajoutez ce qui est spécifique à votre famille.

Demander le cadre

Précisez l'objet du rendez-vous et demandez ses modalités, son coût éventuel et les documents utiles. Ce programme ne garantit pas un rendez-vous gratuit ni une disponibilité immédiate du cabinet.

Après le rendez-vous

Notez les réponses, les documents encore attendus, qui s'occupe de chaque démarche et la prochaine date de suivi. Si une réponse reste floue, reformulez-la avant de signer. Une naissance, une séparation, un décès, un déménagement ou un changement important justifie de réexaminer le dossier.

Votre prochain pas utile

Choisissez trois questions prioritaires et préparez votre demande de rendez-vous.

EXEMPLE FICTIF ET CALCULÉ

Un seuil d'âge : 9 600 € d'écart

Un parent seul propriétaire donne à un enfant la nue-propriété d'une maison de 480 000 €, en conservant l'usufruit viager. On suppose l'abattement de 100 000 € totalement disponible et aucune donation antérieure. Seul l'âge change dans cette comparaison.

À 70 ans : valeur fiscale $60\% \times 480\,000\,€ = 288\,000\,€$. Après abattement : 188 000 € taxables.
Droits pédagogiques avant arrondi fiscal : 35 794,35 €.

À 71 ans : valeur fiscale $70\% \times 480\,000\,€ = 336\,000\,€$. Après abattement : 236 000 € taxables.
Droits pédagogiques avant arrondi fiscal : 45 394,35 €.

Écart : 9 600 €. Hors frais d'acte et autres paramètres. Ce n'est ni votre facture, ni une recommandation de donner. Les sources du barème figurent en fin de guide.

Comment vérifier : $8\,072 \times 5\% + (12\,109 - 8\,072) \times 10\% + (15\,932 - 12\,109) \times 15\% + (\text{base taxable} - 15\,932) \times 20\%$. Cette écriture vaut pour les deux bases retenues, toutes deux inférieures à 552 324 €.

Votre question : quels changements de règles peuvent concerner un projet déjà envisagé, et faut-il prendre rendez-vous avant une date précise ?

L'EXEMPLE DE LA PRÉSENTATION

68 206 € d'écart : les hypothèses

Un parent de 65 ans, sans conjoint, deux enfants recevant chacun la moitié ; maison de 480 000 € et épargne de 149 030 €. Aucune donation antérieure, abattement de 100 000 € disponible pour chaque enfant. Valeurs et règles supposées constantes.

Sans opérations préparatoires : 314 515 € par enfant, moins 100 000 € d'abattement, soit 214 515 € soumis au barème par enfant.

Avec donation de la nue-propriété à 65 ans : 60 % de 480 000 €, partagés entre les deux enfants ; 44 000 € taxables par enfant après abattement. L'épargne est placée avant 70 ans sur une assurance-vie récente, répartie à parts égales : 74 515 € par bénéficiaire, sous l'abattement de 152 500 €, sans autre contrat consommant cet abattement.

Droits calculés avant frais et arrondis fiscaux : 82 194,70 € contre 13 988,70 €, soit 68 206 € pour les deux enfants réunis.

Comparaison pédagogique de droits, pas gain net : frais d'acte, frais du contrat, prélèvements sociaux, autres déductions et évolution du patrimoine exclus. Aucun rendement supposé.

Donation régulière, pas de primes manifestement exagérées, pas d'autre succession taxable dans ce modèle. Les besoins du parent et les conséquences civiles doivent être examinés avant toute opération. Ce n'est pas une recommandation de donner ou placer cette épargne. Chaque famille doit faire vérifier ses propres hypothèses.

Ce scénario fictif a été choisi pour illustrer l'accroche. Il ne représente pas une famille moyenne. Les sources du barème et de l'assurance-vie figurent en fin de guide.

FICHE PRATIQUE

Ma fiche de calcul pédagogique

Un grand chiffre peut faire peur avant même que vous sachiez ce qu'il mesure. Reprenez le calcul ligne par ligne : vous verrez d'où il vient, et pourquoi il n'est pas votre facture.

Ce que vous allez comprendre : Lire un abattement et un barème dans un exemple fictif, sans le transposer à votre famille.

Le cadre de cet exemple

Un seul parent transmet à un enfant une part nette de 520 000 €. Abattement entièrement disponible de 100 000 €, aucune donation antérieure fiscalement rappelable, aucun régime particulier. Hors assurance-vie, frais et règles de partage civil.

Le calcul

$520\,000 - 100\,000 = 420\,000$ € de base taxable. Le barème s'applique par tranches, pas à un taux unique sur toute la somme.

$8\,072 \times 5\% = 403,60$ € ; $4\,037 \times 10\% = 403,70$ € ; $3\,823 \times 15\% = 573,45$ € ; $404\,068 \times 20\% = 80\,813,60$ €. Total illustratif avant arrondi fiscal final : 82 194,35 €.

Ce que ce chiffre ne dit pas

Il ne représente pas automatiquement les successions de deux parents possédant ensemble une maison. La propriété, les droits du conjoint, les donations et les parts civiles doivent être établis avant le calcul.

Ce que je dois demander

Quelle part serait réellement transmise par le parent concerné ?

Quels abattements et donations passées faut-il prendre en compte ?

Quel serait le coût total, frais compris ?

Repères du 9 septembre 2026. Barème et abattements : impots.gouv.fr .

FICHE PRATIQUE

Mes repères et vérifications

Vous vous souvenez d'un âge, d'une date, d'un don... mais les repères se mélangent. Cette fiche remet chaque information à sa place.

Ce que vous allez comprendre : Distinguer l'historique des dons, les versements d'assurance-vie et l'âge retenu pour l'usufruit.

Donations : un historique par relation

Recensez chaque donateur, bénéficiaire, date et déclaration. Il n'existe pas une date unique qui remet tous les abattements de la famille à zéro. Faites confirmer les dates et le rappel fiscal.

Donateur → bénéficiaire	Date et pièce	Vérification à demander

Assurance-vie : l'historique des versements

Votre âge lors des versements, les dates du contrat et les bénéficiaires comptent. Le 70e anniversaire ne rend pas automatiquement une opération utile ou inutile.

Contrat et historique à retrouver

Nue-propriété : la tranche d'âge concernée

Pour un usufruit viager, la valeur fiscale de la nue-propriété est notamment de 60 % de 61 à 70 ans inclus, puis de 70 % de 71 à 80 ans inclus. Ce pourcentage n'est ni une réduction directe de l'impôt ni un motif suffisant pour donner.

Question sur mon logement, mes revenus ou une vente future

Ma priorité

Choisissez d'abord selon vos besoins de sécurité et les informations manquantes. Un anniversaire proche peut justifier un rendez-vous, jamais une signature précipitée.

Prochaine vérification et date choisie

FICHE PRATIQUE

Le lexique de la transmission

Un mot inconnu suffit parfois à vous faire décrocher d'une conversation importante. Gardez ce lexique ouvert : vous n'avez pas à apprendre tout le vocabulaire par cœur.

Ce que vous allez comprendre : Comprendre les mots que vous rencontrerez et formuler une question quand leur portée reste floue.

Vous n'avez pas à les retenir. Vous avez à pouvoir les relire pendant qu'on vous parle.

Succession

Tout ce que vous laissez, et la façon dont la loi le partage entre vos héritiers.

Actif / passif

L'actif est ce que vous possédez, le passif ce que vous devez. La différence est ce qui se partage.

Héritier réservataire

Une personne à laquelle la loi réserve une part de succession, notamment les enfants. Le conjoint peut l'être en l'absence de descendant.

Réserve héréditaire

La part protégée par la loi au bénéfice des héritiers réservataires, selon la situation.

Quotité disponible

Le reste, celui dont vous disposez librement par testament ou par donation.

Abattement

Une somme retranchée de la base taxable selon le lien de parenté et les conditions applicables. L'historique des donations compte.

Droits de succession

L'impôt payé par chaque héritier sur sa part, après son abattement, selon un barème par tranches.

Donation

Transmettre de son vivant. En principe irrévocable, une donation engage le donateur ; ses conséquences et les exceptions doivent être expliquées.

Donation-partage

Un acte qui organise une répartition de son vivant. La fixation des valeurs et ses effets dépendent de conditions à vérifier.

Don manuel

Un don d'argent ou d'objet remis de la main à la main. Il se déclare, même quand il n'est pas taxé.

Rappel fiscal

La règle qui fait recompter les donations de moins de 15 ans dans le calcul suivant.

Usufruit

Le droit d'habiter un bien ou d'en percevoir les loyers, sans en être propriétaire.

Nue-propriété

La propriété du bien sans son usage. Au décès de l'usufruitier, elle devient pleine propriété.

Démembrement

Le fait de séparer l'usufruit de la nue-propriété entre deux personnes différentes.

Clause bénéficiaire

La désignation des bénéficiaires du capital. Les possibilités de modification dépendent notamment d'une éventuelle acceptation.

Régime matrimonial

Les règles qui décident, dans un couple marié, ce qui appartient aux deux et ce qui appartient à chacun.

Bien commun

Un bien relevant de la communauté des époux. Sa qualification et sa liquidation se vérifient au regard du régime matrimonial, des actes et des financements.

Donation au dernier vivant

Un acte entre époux qui élargit les droits du survivant sur la succession du premier parti.

Deux mots à ne pas confondre

Héritage et succession désignent la même chose vue de deux côtés : l'héritage est ce que l'on reçoit, la succession est l'opération qui l'organise. Usufruit et nue-propriété sont deux droits complémentaires sur un même bien : réunies, elles font la pleine propriété.

Définitions rédigées en langage courant à partir du Code civil et du Code général des impôts. Elles n'ont pas la précision d'un texte de loi et ne s'y substituent pas.

FICHE PRATIQUE

Combien garder pour soi : la règle des 3 poches

Vous aimeriez aider vos proches sans craindre pour votre propre avenir. Commencez par ce qui doit rester disponible pour votre vie, vos projets et vos imprévus.

Ce que vous allez comprendre : Séparer vos besoins d'un plafond fiscal avant de parler de ce que vous pourriez transmettre.

1. Vivre

Notez vos dépenses et vos revenus. Un déficit annuel signale un besoin à financer. Un excédent ne signifie pas que toute votre épargne est disponible : inflation, durée de vie, santé et évolution des revenus restent incertaines.

Dépenses annuelles estimées

Revenus annuels estimés

2. Préserver mes projets et mes imprévus

Logement, travaux, aide à domicile, changement de lieu de vie, soutien familial : listez les besoins sans imposer une durée ou un pourcentage universel.

Besoin	Ordre de grandeur	Ressource disponible

3. Envisager, sans m'engager

Une maison a une valeur mais ne permet pas de payer une dépense tant qu'elle n'est pas mobilisable. Ne soustrayez pas deux budgets de votre patrimoine total pour en déduire une somme « à donner ».

Ce qui compte

Une donation transfère réellement des droits. Garder l'usufruit ne préserve pas toute la liberté d'un plein propriétaire. Demandez une étude de vos besoins et des conséquences avant de signer.

Ce dont je veux garder la maîtrise

Ce que je dois faire vérifier

FICHE PRATIQUE

La lettre pour ouvrir le sujet avec vos enfants

Vous voulez ouvrir le sujet, mais pas inquiéter vos enfants ni annoncer un partage trop tôt. Cette lettre vous prête les premiers mots.

Ce que vous allez comprendre : Présenter votre intention et proposer une conversation sans promettre une répartition.

Ouvrir le sujet sans prendre tout le monde de court

Un message permet à chacun de lire puis de choisir un moment. Gardez uniquement les phrases qui correspondent à votre situation. Vous n'avez pas à annoncer de montant ni à forcer une conversation.

Votre brouillon

Mes chers [prénoms],

J'ai commencé à mettre mes informations en ordre. Ce qui compte pour moi, c'est que vous n'ayez pas un jour à chercher seuls les documents ou à deviner mes intentions.

Je souhaite d'abord préserver [ma priorité]. J'ai retrouvé certaines pièces et il reste des questions à faire vérifier. Je ne vous annonce pas aujourd'hui un partage ni une décision déjà prise.

J'aimerais vous expliquer ce que j'ai commencé et entendre vos questions. Seriez-vous disponibles [moment proposé] ? Si ce n'est pas le bon moment, nous pouvons en choisir un autre.

Je vous embrasse, [signature]

Le fil de la conversation

- [] Expliquer votre intention, sans dramatiser.
- [] Distinguer faits retrouvés, souhaits et réponses encore attendues.
- [] Écouter et noter les questions sans promettre un résultat.
- [] Choisir la prochaine démarche utile ; demander un accompagnement adapté si un conflit apparaît.

Message préparé ou envoyé le

Prochaine conversation envisagée

FICHE PRATIQUE

Quelle est ma situation ?

Quand tout tourne dans votre tête, choisir un premier sujet soulage déjà l’organisation. Cette fiche donne une place à votre priorité et aux réponses qui manquent.

Ce que vous allez comprendre : Distinguer ce que vous souhaitez, ce que vous savez et ce que vous devez demander.

Fiche préparée le

Mon objectif en une phrase

Ma famille et mes documents

Notez les liens familiaux utiles, la présence d’un conjoint ou partenaire et les grandes catégories de biens. Pas de numéro de compte, de donnée médicale ou de montant à envoyer à la formation.

Ce que je sais	Document ou information à retrouver	Question à vérifier

Mon point de départ

Quel sujet compte d’abord pour vous : logement, conjoint, enfants ou autre proche ? Plusieurs situations peuvent coexister. Le questionnaire oriente votre lecture ; il n’établit pas un diagnostic.

La situation que je souhaite éclaircir d’abord

Une seule action pour commencer

Ce que je vais retrouver ou demander

À qui, et quand

FICHE PRATIQUE

Les 12 questions à poser à votre notaire

Au rendez-vous, les mots peuvent manquer précisément quand le sujet compte le plus. Cette liste vous aide à garder votre priorité devant vous.

Ce que vous allez comprendre : Choisir les questions pertinentes, les préciser et noter la prochaine démarche.

Le notaire a un devoir de conseil, et il existe dès le premier rendez-vous. Mais il ne devine pas votre projet : choisissez les questions pertinentes et signalez les informations qui restent à retrouver. Il peut en faire apparaître d'autres.

[] 1. Compte tenu de mon régime matrimonial, qu'est-ce qui appartient à mon conjoint et qu'est-ce qui m'appartient en propre ?

[] 2. Avons-nous une donation au dernier vivant ? Si non, qu'est-ce qu'elle changerait dans notre cas ?

[] 3. Quelle serait la part de chacun de mes enfants si la succession s'ouvrait aujourd'hui ?

[] 4. Quelles hypothèses faut-il vérifier pour estimer les droits de chacun, et quels frais faut-il distinguer ?

[] 5. Ai-je intérêt à donner la nue-propriété de ma résidence principale, et à quelle valeur serait-elle comptée à mon âge ?

[] 6. Si je fais cette donation, que se passe-t-il si je dois entrer en maison de retraite ? Puis-je louer le bien ?

[] 7. Une clause de retour et une interdiction d'aliéner sont-elles utiles dans mon cas, et que coûtent-elles ?

[] 8. Les dons que j'ai déjà faits ont-ils été déclarés ? Lesquels seront recomptés, et jusqu'à quelle date ?

[] 9. Une donation-partage entre mes enfants est-elle possible chez moi, et qu'est-ce qu'elle éviterait ?

[] 10. La clause bénéficiaire de mes contrats d'assurance-vie est-elle cohérente avec le reste de mon dossier ?

[] 11. Quel est le coût complet des actes que nous venons d'évoquer, tout compris, et sur quelle valeur est-il calculé ?

[] 12. Qu'est-ce que je dois faire en premier, et avant quelle date ?

PRÉPARER LE RENDEZ-VOUS / SUITE

Trois questions à rendre plus précises

« Vous me conseillez quoi ? »

Précisez votre objectif et ce qui manque : « Je souhaite protéger mon conjoint sans déséquilibrer les enfants ; quels points faut-il examiner ? »

« Combien je vais payer ? »

Distinguez les droits de chaque bénéficiaire, les frais d'acte et les honoraires éventuels. Demandez qui peut ou doit prendre chaque somme en charge dans votre projet.

« Est-ce qu'on peut éviter les impôts ? »

Demandez quels dispositifs légaux sont adaptés à votre situation, avec leurs conditions, leurs coûts et leurs conséquences. Une réduction d'impôt ne suffit pas à rendre une décision souhaitable.

À la fin du rendez-vous

Ce qui a été décidé

Ce que je dois fournir, et pour quand

Prochain rendez-vous le

FICHE PRATIQUE

Mon plan en une page

Vous avez trouvé plusieurs réponses. Ne les laissez pas repartir dans des dossiers séparés : cette page rassemble le fil de votre préparation.

Ce que vous allez comprendre : Retrouver votre objectif, vos trois démarches et les documents utiles sur une même page.

Préparé le

Ce que je souhaite protéger

Le point principal encore à vérifier

Mes trois prochaines démarches

Question ou document	Interlocuteur	Date choisie

Où retrouver les informations

Actes de propriété et dispositions familiales

Contrats et donations passées

Notaire ou professionnel à contacter

Cette feuille organise les informations. Elle ne garantit pas le résultat d’une succession et ne remplace aucun acte. Après le rendez-vous, distinguez les pistes discutées des décisions effectivement validées.

FICHE PRATIQUE

La règle de mise à jour

Un dossier bien préparé peut finir au fond d'un tiroir pendant que la famille change. Cette fiche vous aide à savoir quand le rouvrir.

Ce que vous allez comprendre : Reconnaître les changements qui justifient une nouvelle vérification, sans tout refaire chaque mois.

Votre dossier décrit un moment, pas une vérité définitive

Votre famille, vos biens, vos besoins et les règles peuvent évoluer. Une revue annuelle est un rendez-vous utile, mais ne suffit pas lorsqu'un changement ou une échéance survient en cours d'année.

Le bon réflexe

Avant tout acte, faites vérifier les règles applicables à sa date, les droits de chacun et les pièces manquantes. Une ancienne simulation ne valide pas une nouvelle opération.

Les quatre gestes de votre revue

- [] Je date les estimations et je distingue toujours propriété actuelle, succession et fiscalité.
- [] Je retrouve l'historique des dons par donateur et bénéficiaire, sans remettre tous les compteurs familiaux à zéro.
- [] Je vérifie les documents des contrats et les informations attendues, sans modifier seul une clause.
- [] Je consulte les sources officielles et note les questions à faire confirmer avant un projet.

Ce qui mérite une revue sans attendre

Mariage, PACS, séparation, naissance, décès, changement de résidence, achat ou vente, donation, besoin de financement ou échéance liée à un projet. Si un délai court déjà, contactez le professionnel directement.

Dernière revue et sources consultées

La nouvelle information à faire confirmer

Prochaine démarche : à qui et quand

Les dates d'entrée en vigueur des textes varient. Ne supposez ni que les règles changent seulement en janvier ni qu'un montant ancien reste applicable.

POUR DONNER UNE SUITE À VOTRE LECTURE

Ne laissez pas vos réponses retourner dans le tiroir.

Vous savez désormais quoi regarder et quoi demander. Votre inquiétude a un point de départ concret.

Comprendre les règles ne suffit pas à établir les droits de votre famille. Ce guide prépare vos premières questions ; les pièces, les choix et leurs conséquences restent à examiner avec le professionnel.

Mais repérer les erreurs n'organise pas encore les réponses propres à votre famille. Le pack Préparation relie les pièces, les situations familiales et le suivi du rendez-vous. Ne laissez pas votre première avancée retourner dans le tiroir.

Votre prochaine étape

Ouvrez votre espace personnel. Il distingue vos supports déjà inclus du seul complément qui peut vous être proposé selon vos réponses. Vous voyez le montant actuel avant de confirmer ; aucun achat n'est déclenché par le lien.

Retrouver maintenant ma prochaine étape

Une réduction personnelle peut avoir expiré au moment où vous lisez ce PDF. Seule l'offre dans votre espace indique son montant et sa fin réelle ; le lien ne relance aucun délai.

Si vous disposez déjà des supports utiles à votre situation, vous êtes au bout du parcours d'achat. La suite : votre demande, votre rendez-vous et le suivi des réponses. Vous n'avez pas besoin d'un autre produit pour utiliser ceux que vous avez.

REPÈRES ET LIMITES

Pour vérifier une règle

Les exemples ne déterminent pas vos droits. Les dates, la propriété, les donations passées et les dispositions familiales doivent être examinées ensemble. Les repères ci-dessous ont été consultés le 9 septembre 2026.

Donations : abattements et calcul

impots.gouv.fr - Calcul et paiement des droits

Usufruit et nue-propriété

Service Public - En quoi consiste l'usufruit ?

Assurance-vie : fiscalité au décès

impots.gouv.fr - Bénéficiaire d'une assurance-vie

Succession et famille

Service Public - Règles de succession

Gardez vos documents personnels chez vous et utilisez les canaux sécurisés de vos interlocuteurs. N'envoyez pas de relevés, données de santé ou pièces de vos proches à la formation.

Une succession déjà ouverte, un conflit, une entreprise, un élément international ou une échéance proche nécessitent un professionnel. Ne retardez pas sa consultation pour finir ce guide.

Dans votre espace : les fiches séparées peuvent être réimprimées à l'unité. En cas de nouvelle version, privilégiez l'édition la plus récente. Les PDF ne se mettent pas à jour une fois téléchargés.